

2. 도급·용역업체에 대한 산업재해예방 절차 마련 미흡

「중대재해처벌법」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무) 및 같은 법 시행령 제4조 제9호에 따르면 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우 종사자 안전·보건을 확보하기 위해 산업재해예방을 위한 기준과 절차를 마련하고 반기 1회이상 점검하도록 하고 있다.

위 법령에 따라 □□□□과는 원내에 상주하고 있는 업체에 대하여 아래와 같이 평가기준·절차를 마련하고 반기마다 1회 중대재해예방 관련 사항을 점검하고 결과를 보고하고 있으나, 중대재해처벌법은 원내 상주하는 도급·용역업체에 뿐만 아니라 병원과 계약하는 도급·용역업체 전반에 걸쳐 적용됨에 따라 법령의 취지에 맞춰 적용범위를 확대하여야 한다.

[표 3] 2025년 상반기 중대재해예방 점검 결과 보고(발췌)

9) 도급, 용역, 위탁시 평가기준·절차 마련 및 점검(시행령 제4조 제9호)			
점검항목	점검결과		
	이행	내용	근거
① 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 산재예방 조치능력 과 기술을 평가하는 기준· 절차를 마련하고 있습니까?	보완	- 도급, 용역, 위탁 계약시 안전· 보건 확보 및 준수절차 도 입 중 - 적격 수급업체 선정을 위한 안 전보건수준평가 기준·절차 마 련하여 일부 실시(공사, 식 당업체 등)	본원 및 칠곡의 원내 공사 현장 및 식당(직원식 제공업체)등의 업체 에 안전보건계획서 등의 안전 관련 서류 받고 검토 실시
② 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전보건을 위한 관리비용에 관한 기준을 마 련하고 있습니까?	보완	- 원내 공사 현장 공사안전보건 대장 및 안전보건관리비 계상 이행실태 점검 중	□□□□과-325호(2025. 3. 4.) □□□□과-346호(2025. 3. 7.) □□□□과-403호(2025. 3. 17.) □□□□과-821호(2025. 6. 4.)
③ 기준·절차에 따라 도급, 용역 및 위탁이 이뤄지는지 반기 1회 점검하고 있습니 까?	보완	- 산업안전보건관리비 사용 내 역 점검	주차장 증축공사 안전보건대 장 이행점검 실태 점검 □□□□과-325호(2025. 3. 4.)

다만, 국가계약법상 도급·용역계약시 안전보건에 관한 적격심사를 실시할 권
한이 없어[참조: 조달청 해석사례(공개번호 2408210003) ‘나라장터를 통해 계약

하는 공사·용역 건에 대하여 안전보건 적격심사 가능 여부’], 중대재해처벌법 제4조 및 산업안전보건법 제61조에 따라 계약 전 계약업체의 산재예방 능력과 기술을 평가하기 곤란한 부분도 존재하므로 전문가 자문 및 조언 등의 방법으로 중대재해처벌법의 취지에 따른 적절한 절차를 마련하는 것이 필요하다.

〈조치할 사항〉

【시정】 병원과 계약하는 도급, 용역, 위탁 업체의 산업재해예방을 위해 점검 대상범위와 평가기준 등을 검토하여 업무기준을 마련하기 바랍니다.